

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2759 -
2760/2533

นางรูป คนหมั้น

โจทก์

บริษัทสหร่วมกิจเดินรถ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทสหร่วมกิจเดินรถ จำกัด จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 110)คดีสองสำนวนนี้ (คดีหมายเลขแดงที่ 1302/2530 และ 1303/2530ของศาลชั้นต้น) ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งซึ่งถึงที่สุดไปแล้วโดยคู่ความมิได้ฎีกา โดยเรียก นางรูป คนหมั้นและนายขวัญ ปานเพชร ว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ และเรียกบริษัทสหร่วมกิจเดินรถจำกัดนายสุรัชย์ตันทะอธิพานิช และนายอภิชาติเหล่าสุริยพงษ์ชัย ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 260,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ กับให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 119,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,105) จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 82,87)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟังถึงวันฟังคำสั่ง และต่อไปอีกสองปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟังถึงวันฟังคำสั่ง และต่อไปอีกสองปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ก้าน อันนันทน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ